CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Pelo presente instrumento particular, de um lado, como **{VENDEDOR|VENDEDORA}**:

NOME COMPLETO: _____,
nacionalidade: _____, estado civil: _____,
sob o regime de: _____, profissão: _____,
{inscrito|inscrita} no CPF sob o nº: _____, {portador|portadora} do RG nº:
_____, residente e {domiciliado|domiciliada} em
_____
município: _____, estado: _____.

E, de outro lado, como **[COMPRADOR|COMPRADORA]:**
NOME COMPLETO: _____,
nacionalidade: _____, estado civil: _____,
sob o regime de: _____, profissão: _____,
{inscrito|inscrita} no CPF sob o nº: _____, {portador|portadora} do RG nº:
_____, residente e {domiciliado|domiciliada} em
_____
município: _____, estado: _____.

Têm entre si, de maneira justa e contratada, o presente CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, que se regirá pelas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VEÍCULO

Este contrato tem como objeto, de propriedade {do VENDEDOR|da VENDEDORA} o veículo, Tipo: _____, marca: _____, modelo: _____, ano de fabricação: _____, cor: _____, placa: _____, combustível: _____, RENAVAM: _____, chassi: _____, quilometragem indicada no momento da venda: _____ km.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E PAGAMENTO

Pela presente compra e venda e cessão definitiva dos direitos possessórios, [o COMPRADOR/CESSIONÁRIO|a COMPRADORA/CESSIONÁRIA] pagará {ao VENDEDOR/CEDENTE|à VENDEDORA/CEDENTE} o valor de R$ _____ (_____), acrescido da entrega de _____, avaliado(a) em R$ _____, como pagamento integral efetuado no ato da celebração deste contrato.

O pagamento será realizado de forma parcelada, a título de entrada/sinal, R$ _____ , mais a entrega de pela entrega de _____, avaliado(a) em R$ _____, recebido(a) como parte do pagamento, e o saldo remanescente de R$ _____, será pago em _____ parcelas de R$ _____, vencendo a primeira em _____, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA DO VEÍCULO

O veículo será entregue [ao COMPRADOR|à COMPRADORA] em ____/____/_____, às: _____ horas, em _____ / _____, Na entrega serão disponibilizados os

documentos e acessórios existentes e expressamente combinados. A partir da efetiva entrega e quitação, [o COMPRADOR|a COMPRADORA] assume a responsabilidade integral pelo veículo e suas consequências, ressalvadas as obrigações anteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DOS DÉBITOS, MULTAS E RESTRIÇÕES

{O VENDEDOR|A VENDEDORA} declara que informará qualquer gravame, bloqueio judicial, administrativo ou financeiro, incidente sobre o veículo e responde por débitos, multas, tributos e obrigações anteriores à entrega, salvo aqueles expressamente assumidos [pelo COMPRADOR|pela COMPRADORA] neste contrato. Se houver qualquer débito ou restrição conhecido pelas partes e aceito [pelo COMPRADOR|pela COMPRADORA], deverá ser descrito aqui: _____.

CLÁUSULA QUINTA - DO ESTADO DO VEÍCULO E DA VISTORIA

[O COMPRADOR|A COMPRADORA] declara que examinou o veículo e tomou conhecimento de seu estado de conservação e funcionamento. A venda é realizada no estado em que o veículo se encontra, sem prejuízo da responsabilidade legal por vícios ocultos. Defeitos, avarias ou condições preexistentes, expressamente declaradas e aceitas [pelo COMPRADOR|pela COMPRADORA]: _____.
Acessórios e itens que acompanham o veículo: _____.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOCUMENTAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA

As partes se obrigam a fornecer e assinar os documentos necessários à transferência de propriedade, conforme o documento e procedimento aplicáveis ao veículo. [O COMPRADOR|A COMPRADORA] ficará responsável por realizar a transferência de propriedade dentro do prazo legal e por pagar as despesas que legalmente lhe couberem. Caso [o COMPRADOR|a COMPRADORA] não efetive a transferência no prazo legal, responderá integralmente pelas multas, tributos e demais encargos cujos fatos geradores ocorram após a entrega do veículo. {O VENDEDOR|A VENDEDORA} deverá colaborar com os atos de transferência e comunicação de venda, servindo este contrato como prova do negócio jurídico e da data de entrega.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO INADIMPLEMENTO

O descumprimento de qualquer obrigação assumida neste contrato autoriza a parte prejudicada a exigir o cumprimento da obrigação, a rescisão do contrato e, quando cabível, perdas e danos, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais previstas em lei.

CLÁUSULA OITAVA - DA PROPRIEDADE E ORIGEM

{O VENDEDOR|A VENDEDORA} declara ser {legitimo|legitima} {proprietário|proprietária} do veículo, possuir plenos poderes para vendê-lo e que o bem está livre de impedimentos legais, responsabilizando-se por eventuais restrições ou irregularidades documentais e de origem lícita anteriores à negociação.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de _____, no Estado _____, para dirimir questões decorrentes deste contrato, ressalvadas as hipóteses em que a legislação estabeleça foro diverso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes declaram que leram este contrato, compreenderam suas condições e o assinam de livre e espontânea vontade, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

_____, _____ de _____ de _____

{VENDEDOR|VENDEDORA}

_____

Nome: _____

CPF: _____

[COMPRADOR|COMPRADORA]

_____

Nome: _____

CPF: _____

TESTEMUNHA 1:

_____

Nome: _____

CPF: _____

TESTEMUNHA 2:

_____

Nome: _____

CPF: _____